

第4節 詐欺の罪

刑法
No297

H18-17

(配点：2)

月	日
月	日

詐欺罪に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 覚せい剤を購入すると偽って買付資金名下に金員の交付を受けた場合、相手方には交付した資金の返還請求権がないので、詐欺罪は成立しない。
2. 署名欄を空白にした借用証書を作成して他の文書とともに署名を求め、相手方に借用証書と気付かせずにその署名欄に署名させた場合、相手方に債務を負担させたことになるので、詐欺罪が成立する。
3. 係員に偽りの申立てをして旅券の交付を受けた場合、旅券は財産的価値を欠き財物に当たらないので、詐欺罪は成立しない。
4. 他人から預金通帳と届出印鑑を一時的に預かったにすぎない者が、それを利用して勝手に銀行窓口で銀行員から預金払戻名下に金員の交付を受けた場合、預金の払戻権限がないのにそれがあるように偽っているので、銀行員を相手方とする詐欺罪が成立する。
5. 減量に効果があると偽って健康食品を購入させ代金名下に金員の交付を受けた場合、減量効果が全くなくても、販売価格が適正妥当であれば相手方に経済的損失がないので、詐欺罪は成立しない。

No297

詐欺罪の成立要件

正答率

H18-17

正解

4

59%

1 誤っている

欺罔されて財物を交付する被害者の行為が不法原因給付（民法708条）にあたり、被害者にはその返還請求権が認められない場合にも、判例は詐欺罪（246条）の成立を肯定する。例えば、判例（最判昭25.7.4、百選Ⅱ46事件）は経済統制法規違反の闇取引における詐欺行為について、「欺罔手段によって相手方の財物に対する支配権を侵害した以上、たとい相手方の財物交付が不法の原因に基づいたものであって民法上其返還又は損害賠償を請求することができない場合であっても詐欺罪の成立を妨げるものではない」としている。

2 誤っている

詐欺罪が成立するためには、被欺罔者の瑕疵ある意思に基づく財産的処分行為により、物・財産上の利益が移転することが必要である。そして、財産的処分行為には、財産を処分する意思を要するところ、処分行為者自身がその処分行為の意味を理解していなければ、財産を処分する意思は認められない。それゆえ、相手方を欺いて、文書の記載内容が別のものであると誤認させた上、これに署名押印して交付させた場合には、文書偽造罪は成立するが、詐欺罪は成立しない（大判明43.10.7）。

3 誤っている

判例は、旅券の不正取得に関し、詐欺罪の成立を否定している（最判昭27.12.25）。その理由について判例は、旅券については、157条2項に不実記載罪の規定が存在するが、これは証明書の取得をも当然の射程に含む規定で、しかもその法定刑（1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金）は詐欺罪よりも軽いから、それとの均衡上詐欺罪の成立は否定されるべきであると説明している。これに対し、本記述は「旅券は財産的価値を欠き財物にあたらないので、詐欺罪は成立しない」としている。

4 正しい

判例は、「窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し真実名義人において貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取することは更に新法益を侵害する行為であるから」、詐欺罪が成立するとしている（最判昭25.2.24）。

5 誤っている

判例は、市価2100円のバイブレータ（電気アンマ器）を中風や小児麻痺に効果のある特殊治療器であり、高価な物のように偽って2200円で売却した事案について、「たとえ価格相当の商品を提供したとしても、事実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合」には詐欺罪が成立するとしている（最決昭34.9.28、百選Ⅱ48事件）。